09 — Convention de programme pilote

English: ../en/09-pilot-programme-agreement.md

> **MODÈLE — À FAIRE VALIDER.** Utilisé avec les établissements retenus pour le programme pilote (voir `marketing/fr/02-programme-pilote.md`).

Cartouche	
Juridiction	RDC ; droit OHADA
Hypothèses	H-01, H-02, H-03, H-09, H-10, H-16
Sources	S01, S08 — voir 00-recherche-juridique.md § 7
Clauses à valider	V-01, V-02, V-12 ; usage du nom et du témoignage du pilote
Version	[NUMÉRO] du [DATE]

Entre

[RAISON SOCIALE DE L'ÉDITEUR], RCCM [RCCM], représentée par [NOM, FONCTION] (« l'Éditeur »), et **[NOM DE L'ÉTABLISSEMENT PILOTE]**, [FORME], RCCM [RCCM ou « non immatriculé »], [ADRESSE], représenté par [NOM, FONCTION] (« le Pilote »).

1. Objet

Tester Nhill (Nhill Business, et Nhill POS si utile) dans les conditions réelles du Pilote, recueillir ses retours et mesurer les résultats convenus à l'article 4.

2. Durée

Du [DATE DE DÉBUT] au [DATE DE FIN] ([8 à 12] semaines). Prolongation possible par accord écrit, y compris par e-mail.

3. Conditions

3.1 L'accès est **gratuit** pendant le pilote, pour au plus [N] utilisateurs et [N] caisses. Aucun engagement d'achat n'est demandé. **[H-16]**

3.2 À la fin du pilote, le Pilote peut souscrire un abonnement [au tarif public / avec la remise « pilote » de [N] % pendant [N] mois] ; à défaut, ses données restent exportables pendant [90] jours puis sont supprimées.

3.3 L'Éditeur fournit : une session de mise en route de [2] heures (sur place à Kinshasa ou à distance), l'import initial des produits à partir d'un fichier fourni par le Pilote, une assistance prioritaire par [WHATSAPP PROFESSIONNEL / E-MAIL] aux heures ouvrées.

3.4 Le Pilote s'engage à : utiliser Nhill pour [la vente au comptoir / la facturation / le stock] pendant la durée du pilote ; désigner un référent ; participer à [3] points d'étape de 30 minutes ; répondre au questionnaire de fin de pilote.

4. Mesures de réussite (convenues avec le Pilote)

Indicateur	Situation de départ	Objectif
[Temps de clôture de caisse quotidienne]	[à mesurer]	[ ]
[Écarts de stock constatés à l'inventaire]	[à mesurer]	[ ]
[Part des ventes saisies dans Nhill]	—	[ ]

5. Version pilote et responsabilité

5.1 Le Pilote sait qu'il utilise une version en cours d'évaluation : des anomalies peuvent survenir. Il conserve ses pièces habituelles (carnet, factures normalisées) pendant le pilote.

5.2 Nhill **n'est pas un système de facturation homologué** : le Pilote assujetti à la TVA continue d'émettre ses factures normalisées avec un dispositif homologué. **[À VALIDER : V-12.]**

5.3 La responsabilité de l'Éditeur est limitée aux dommages directs causés par sa faute prouvée, dans la limite de [MONTANT] **[À VALIDER : V-01 — plafond pour un service gratuit]**.

6. Données

L'Éditeur traite les données du Pilote comme sous-traitant (accord de traitement, modèle 06, applicable pendant le pilote). Le Pilote informe son personnel du journal d'activité (modèle 17).

7. Retours, nom et témoignage

7.1 Les retours du Pilote peuvent être utilisés librement pour améliorer Nhill.

7.2 L'Éditeur ne cite le nom du Pilote, son logo ou un témoignage **qu'avec son accord écrit préalable, donné séparément** pour chaque usage (site, présentation, réseaux sociaux). Les chiffres de résultats ne sont publiés qu'avec cet accord et tels que mesurés, sans arrondi favorable.

Usage	Accord du Pilote (date, signature)
Nom dans une liste de pilotes	[ ]
Logo sur le site	[ ]
Témoignage écrit (texte relu et approuvé)	[ ]
Vidéo / photo dans l'établissement	[ ]

8. Confidentialité

Chaque partie garde confidentielles les informations non publiques de l'autre pendant [2] ans.

9. Fin anticipée

Chaque partie peut mettre fin au pilote à tout moment par écrit, avec un préavis de [7] jours.

10. Droit applicable

Droit de la RDC ; règlement amiable, puis [tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe] **[À VALIDER : V-02]**.

Fait à [VILLE], le [DATE], en deux exemplaires.

Pour l'Éditeur	Pour le Pilote
[NOM, FONCTION]	[NOM, FONCTION]